

[별표 2]

과태료의 감경기준(제6조 관련)

1. 위반행위자에 대하여 제2호에서 정한 감경사유가 인정되는 경우에는 각 감경사유별 감경비율의 범위 내에서 감경할 수 있다.

2. 과태료의 감경기준은 다음과 같다.

1) 당사자 환경 및 위반 정도 등 : 기준금액의 50% 이내

기준	감경사유	감경비율
당사자 환경 * 근거: 「질서 위반행 위규제 법 시행령 」 제2조 의2	1. 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자	기준금액의 50% 이내
	2. 「한부모가족 지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자	
	3. 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인	
	4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람	
	5. 14세 이상 19세 미만의 미성년자	
	6. 「질서위반행위규제법」 제10조제2항에 따른 심신장애자 * 다만 스스로 심신장애 상태를 일으켜 위반행위를 한 자는 제외한다.	
	※ 상기 1.~5. 항목에 해당하여 감경 시 「질서위반행위규제법」 제18조에 따른 자진납부자 감경을 제외하고 하단 사유로 추가 감경 불가	
위반 정도	위반행위의 내용·정도가 경미하다고 인정되거나 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로 인정되거나 정보주체에게 피해가 발생하지 아니하였거나 경미한 경우로서 면제에 이르지 아니한 경우	기준금액의 30% 이내
개인 정보 처리	1. 위반행위자가 비영리법인, 비영리단체 등인 경우로서 무보수성, 공익성, 비영리성 등을 고려할 때 과중하다고 인정되는 경우	기준금액의 30% 이내

자의 업무 형태 및 규모	2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업(小企業)인 경우	기준금액의 30% 이내
	3. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중기업(中企業)인 경우	기준금액의 15% 이내

2) 개인정보 보호 노력, 조사 협조·자진 시정 등 : 기준금액의 50%
이내

(1) 개인정보 보호를 위한 노력 정도

기준	감경사유	감경비율
개인 정보 보호 인증	1. 위반행위자가 법 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 (ISMS-P)을 받은 경우 * 유효한 PIMS 인증 등을 포함한다.	기준금액의 30% 이내
	2. 위반행위자가 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제47조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자로서 정보보호 관리체계 인증(ISMS)을 받은 경우	기준금액의 20% 이내
	3. 개인정보 보호 관련 국제인증(ISO27701)을 받은 경우	기준금액의 20% 이내
	4. 개인정보 보호 관련 국제인증(ISO27001, BS10012)을 받은 경우	기준금액의 20% 이내
	5. 위반행위자가 민간자율의 개인정보 보호 마크 인증(ePRIVACY PLUS, PRIVACY 등)을 받은 경우	기준금액의 10% 이내
	※ 상기 1.~5. 항목은 인증범위 내에 위반행위가 발생한 개인정보처리시스템이 있는 경우에만 적용한다. ※ 상기 1.~5. 항목 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 가장 높은 감경비율을 적용한다.	
자율 규제 규약	개인정보 보호 자율규제 규약을 이행하는 등 개인정보 보호 활동을 성실히 수행한 것으로 확인된 경우	기준금액의 40% 이내

등		
개인 정보 보호 활동	1. 개인정보 처리방침의 평가의 결과가 상위 등급인 경우	기준금액의 10% 이내
	2. 개인정보 보호수준 평가의 결과가 상위 등급인 경우	기준금액의 10% 이내
	3. 개인정보 영향평가를 하는 등 개인정보 보호 활동을 성실히 수행한 것으로 확인된 경우 * 다만, 법 제33조제1항에 따라 개인정보 영향평가를 해야 하는 경우는 제외	기준금액의 10% 이내
	4. 개인정보 보호책임자 및 개인정보취급자의 업무에 요구되는 전문적인 교육훈련을 정기적으로 성실히 수행하거나 표창을 받는 등 개인정보 보호를 위한 노력이 상당히 있는 경우	기준금액의 5% 이내
	※ 상기 1.~2. 항목은 가장 최근에 시행한 평가 결과를 반영하고, 상기 2.~3. 항목은 평가범위 내에 위반행위가 발생한 개인정보처리시스템이 있는 경우에만 적용한다. ※ 상기 1.~4. 항목 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 가장 높은 감경 비율을 적용한다.	

※ 비고 : "민간자율의 개인정보 보호 마크 인증(ePRIVACY PLUS, PRIVACY 등)"이란 개인정보를 수집·처리하는 기관 등을 대상으로 개인정보 보호 적정성 등 50개 이상의 심사항목에 따라 심사·인증하는 제도(OPA 등 법상 민간 자율단체 부여)

(2) 조사 협조, 자진 시정 등

기준	감경사유	감경비율
조사 협조	보호위원회의 조사기간 중에 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 조사에 적극 협력한 경우	기준금액의 20% 이내
자진 시정	1. 과태료의 사전통지 및 의견제출 기간이 종료되기 이전에 위반행위를 중지하는 등 시정을 완료한 경우	기준금액의 20% 이내

등	2. 사전통지 및 의견제출 기간 내에 법규 위반행위를 시정 완료하지는 못하였으나 시정 중에 있는 것으로 인정되는 경우	기준금액의 10% 이내
피해 회복	개인정보 분쟁조정, 민사조정 등을 통해 정보주체에게 발생한 피해에 대한 원상회복, 손해배상 또는 이에 상당하는 필요한 피해의 회복 조치를 이행한 경우	기준금액의 30% 이내
피해 확산 방지	개인정보 유출등 사고 발생에 대비한 대응 체계를 구축·운영하고 그에 따라 사고 발생 시 조기 탐지, 신속한 신고·통지 및 피해확산 방지 조치의 이행 등 안전한 보호체계로 신속하게 회복·개선한 경우	기준금액의 40% 이내
자진 신고	위반행위 사실을 자진신고 한 경우 * 다만, 법 제34조제3항 전단에 따른 신고는 제외	기준금액의 20% 이내